Nhưng việc dừng Hợp đồng trước thời hạn của Chúng tôi chưa gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể cho phía Công ty và chúng tôi đã chấp nhận bồi thường 3 tháng tiền đặt cọc để thấy được thiện chí từ phía Chúng tôi là để bù đắp phần nào cho Quý công ty đồng thời không làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của quý công ty trong thời gian tìm đối tác khác. Bên cạnh đó, hiện nay thị trường cho thuê mặt bằng hiện nay đang rất "nóng", việc dừng Hợp đồng của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động kinh doanh bình thường của Quý công ty và cũng sẽ không quá khó khăn để có thể tiếp một đối tác khác cho hợp đồng mới của Quý công ty, và điều này sẽ rất có lợi cho phía Quý công ty tại thời điểm này.

Đồng thời, để không làm tốn thời gian cũng như uy tín và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Qúy Công ty. Vì vậy, Cả hai phía chúng ta nên cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho vấn đề trên để tránh phải mang vấn đề giải quyết tại cơ quan pháp luật.

Chúng tôi xin trích dẫn điều luật để chứng minh cho quan điểm mà chúng tôi đã nêu ở trên.

"Điều 302. *Bồi thường thiệt hại*

1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. *Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại*

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế;

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Điều 304. *Nghĩa vụ chứng minh tổn thất*

Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm."

ĐỀ 49: LS.TVPL/HPTN-49/240

Do nhu cầu cần chuyển về khu trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc kinh doanh, Công ty TNHH Sinh Thái (Cty Sinh Thái) đã thỏa thuận với Công ty TNHH kinh doanh địa ốc Vạn Nhà (Cty Vạn Nhà) đổi trụ sở của Cty Sinh Thái tại huyện A, thành phố S lấy một ngôi nhà thuộc sở hữu của Vạn Nhà nằm trên mặt tiền đường B, quận C, thành phố S. Trụ sở chính của Cty Vạn Nhà cũng nằm trên con đường này. Cty Sinh Thái dự định sẽ xây lại ngôi nhà này của Vạn Nhà thành nhà 05 tầng, trong đó tầng trệt và lầu 1 (tầng 1 & 2) dùng để kinh doanh, các tầng còn lại để cho nhân viên Sinh Thái ở. Cty Vạn Nhà biết mục đích này của Sinh Thái. Ngày 08/08/X, đại diện Cty Sinh Thái đến với bạn (là luật sư) và nhờ soạn giúp hợp đồng đổi nhà giữa hai công ty.

Câu hỏi 1 (1 điểm): *Theo bạn hợp đồng đổi nhà giữa Cty Sinh Thái và Cty Vạn Nhà cần phải tuân thủ những yêu cầu về nội dung và hình thức của pháp luật?*

Câu hỏi 2 (1, 5 điểm): *Soạn hợp đồng trao đổi nhà, theo bạn nên đưa vào những điều khoản gì? Những điều khoản gì bạn nghĩ nên đưa vào để có thể bảo vệ tối đa quyền lợi của Sinh Thái?*